



CONSTRUCTEUR EXIGEANT
ET BIENVEILLANT

Nom du chantier

OMB INTERMARCHÉ - PLAINTEL (22)
48.41543554709172, -2.822116275015974
849 Rue de la Ville Gourelle
22940 PLAINTEL

ENTECH SMART ENERGIES
Zone Artisanale Menez Prat
11, allée Jean-François de la Pérouse
29000 QUIMPER

Devis

Page 1/12

Date	n° Devis	Version	Votre référence	Commercial
08/07/2026	25110230	A03	OMB INTERMARCHÉ - ENTECH - PLAINTEL (22)	ERWAN BOUCHERIE eMail: erboucherie@g-h.fr

Désignation des ouvrages	Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	T V A
OMBRIERE PHOTOVOLTAIQUE INTERMARCHÉ (3ens) PLAINTEL (22)					

Suite ...

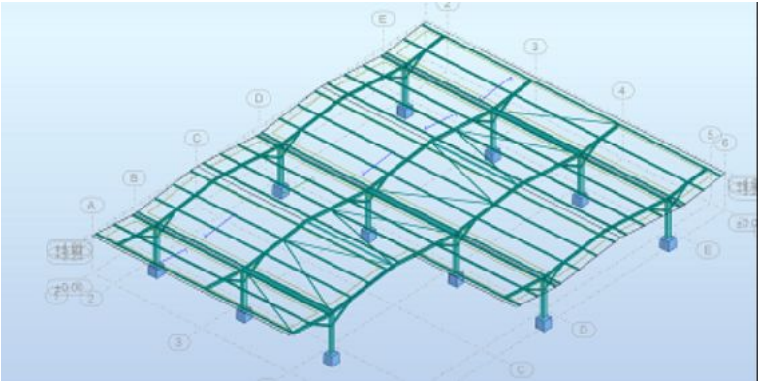


CONSTRUCTEUR EXIGEANT
ET BIENVEILLANT

GH CLISSON
Parc TABARI B.P. 69416
44194 CLISSON Cedex
Tél. : 02 40 54 35 55
infos@g-h.fr

Devis 25110230.A03

Page 2/12

	Désignation des ouvrages	Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	T V A
1	<u>SOLUTION 1: panneau sans cellules + polycarbonate au faitage</u>  Rampant 5.30m + 4*7.06m + 7.30m OMB 01 : PAF 2.21m / 2*10.00m / PAF 0.00m --> lg 22.21m (1ens) OMB 02/03 : PAF 2.21m / 3*10.00m / PAF 1.61m --> lg 33.82m (2ens) *****					
1.1	<u>SITE 01 - INTERMARCHE - PLAINTEL (22) - 213kWc - 3.50m</u> <u>LOT CHARPENTE METALLIQUE :</u> CADRE REGLEMENTAIRE - Règlement utilisé pour dimensionner le projet : EUROCODES / CNC2M - Flèche verticale maximum des éléments supports de couverture : <u>1/200</u> - Déplacements horizontaux maximum en tête de poteaux : <u>1/100</u> de la hauteur sous vent. - Zone de vent : 3 - Type de terrain : IIIb - Zone de neige : A1, altitude <200m					
1.1.1	<u>OMB 01à03 - Étude / fabrication / galvanisation / montage et assemblage.</u> HYPOTHESES structurelle: - Type de couverture : SI + photovoltaïque + divers - poids: 20kg/m² (divers env 5kg/m²) - Entraxe de panne : 2.60m - Porte à faux structure intégration : 0.90m - pied de poteau ENCASTRE - Stabilité au feu de la structure : aucune stabilité au feu prévue					

Suite ...



CONSTRUCTEUR EXIGEANT
ET BIENVEILLANT

GH CLISSON
Parc TABARI B.P. 69416
44194 CLISSON Cedex
Tél. : 02 40 54 35 55
infos@g-h.fr

Devis 25110230.A03

Page 3/12

Désignation des ouvrages	Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	T V A
DIMENSIONS: - Largeur : voir page de garde - Longueur : voir page de garde - Hauteur sous traverse : 3.00m - Hauteur sous bracon : 2.00m - Pente des versants de toiture : 6° - Dénivelé 0.40m DESCRIPTION: - Stabilité longitudinale du bâtiment assurée par une poutre au vent en cornière et buton - Stabilité verticale en croix - Traverse en IPE / HEA / double Upaf - Poteaux en IPE / HEA / PRS - Bracon en UPN / Tube - NOTA : les poteaux de portiques sont considérés encasté au sol par prescellements à -400 sur massif béton. - La fourniture des prescellements est à notre charge, la pose est au lot Gros Œuvre. - Pannes de type profilés MULTIBEAM (profilés mince à froid - méthode CNC2M) dimensionnées en continuité écartement de pannes = 2.60m - L'ensemble des échantignoles, éclisses et liernes PROTECTION : <u>Galvanisation</u> Galvanisation à chaud de la charpente par immersion dans un bain riche en zinc. Epaisseurs conformes à la norme en vigueur EN1461. Des nuances de finition peuvent exister après ce traitement (différences de teintes, de brillance). Ces variations sont dues à la teneur en silicium des aciers. Cela ne remet pas en question ni la conformité ni la qualité de la galvanisation.	ENS	1,00	82 173,00	82 173,00	3

Suite ...



CONSTRUCTEUR EXIGEANT
ET BIENVEILLANT

GH CLISSON
Parc TABARI B.P. 69416
44194 CLISSON Cedex
Tél. : 02 40 54 35 55
infos@g-h.fr

Devis 25110230.A03

Page 4/12

Désignation des ouvrages		Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	T V A
1.1.2	<u>Fourniture et pose système d'intégration:</u> Fourniture et pose système d'intégration SOPRA en portrait ou équivalent - 1170m².	ENS	1,00	23 000,00	23 000,00	3
1.1.3	<u>Pose des modules</u> pose modules - 568un - format 1762*1134 pose portrait (fourniture HL)	ENS	1,00	11 500,00	11 500,00	3
1.1.4	<u>Chéneau acier galvanisée</u> Chéneau en tôle pliée galvanisée épr. 15/10° Y compris naissances et trop plein	ML	90,00	95,00	8 550,00	3
1.1.5	<u>Fourniture et pose descentes des eaux pluviales Ø100 - ALU RAL standard</u> Notre offre ne comprend pas de protection de DEP 1 DEP / 2 Poteaux	ENS	6,00	350,00	2 100,00	3
1.1.6	<u>Zone translucide:</u>					
1.1.6.1	<u>Fourniture et pose panne zone translucide entraxe 1.00m</u>	ENS	1,00	7 500,00	7 500,00	3
1.1.6.2	<u>Couverture bac translucide polycarbonate - largeur env 1m</u> Bac polycarbonate nervuré cristal, profil type 3.333.39T - ep 10/10 translucide (100%) couverture entre ombrières	ML	114,00	68,00	7 752,00	3
1.1.6.3	<u>Faîtière double</u>	ML	57,00	25,00	1 425,00	3
TOTAL 1.1.6 Zone translucide:					16 677,00	3
TOTAL 1.1 SITE 01 - INTERMARCHE - PLAINTTEL (22) - 213kWc -					144 000,00	3
TOTAL 1 SOLUTION 1: panneau sans cellules + polycarbonate au					144 000,00	3

Suite ...



CONSTRUCTEUR EXIGEANT
ET BIENVEILLANT

GH CLISSON
Parc TABARI B.P. 69416
44194 CLISSON Cedex
Tél. : 02 40 54 35 55
infos@g-h.fr

Devis 25110230.A03

Page 5/12

	Désignation des ouvrages	Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	T V A
2	<u>SOLUTION 2: polycarbonate au faitage</u>					
2.1	<u>SITE 01 - INTERMARCHE - PLAINTEL (22) - 213kWc - 3.50m</u> <u>LOT CHARPENTE METALLIQUE :</u> <u>CADRE REGLEMENTAIRE</u> -Règlement utilisé pour dimensionner le projet : EUROCODES / CNC2M - Flèche verticale maximum des éléments supports de couverture : <u>1/200</u> - Déplacements horizontaux maximum en tête de poteaux : <u>1/100</u> de la hauteur sous vent. - Zone de vent : <u>3</u> - Type de terrain : <u>IIIb</u> - Zone de neige : <u>A1</u> , altitude <200m					
2.1.1	<u>OMB 01à03 - Étude / fabrication / galvanisation / montage et assemblage.</u> <u>HYPOTHESES structurelle:</u> - Type de couverture : SI + photovoltaïque + divers - poids: 20kg/m ² (divers env 5kg/m ²) - Entraxe de panne : 2.60m - Porte à faux structure intégration : 0.90m - pied de poteau <u>ENCASTRE</u> - Stabilité au feu de la structure : aucune stabilité au feu prévue <u>DIMENSIONS:</u> - Largeur : voir page de garde - Longueur : voir page de garde - Hauteur sous traverse : 3.00m - Hauteur sous bracon : 2.00m - Pente des versants de toiture :6° - Dénivelé 0.40m <u>DESCRIPTION:</u> - Stabilité longitudinale du bâtiment assurée par une poutre au vent en cornière et buton - Stabilité verticale en croix - Traverse en IPE / HEA / double Upaf - Poteaux en IPE / HEA / PRS - Bracon en UPN / Tube - NOTA : les poteaux de portiques sont considérés <u>encasté</u> au sol par prescellements à -400 sur massif béton. - La fourniture des prescellements est à notre charge, la pose est au lot Gros					

Suite ...



CONSTRUCTEUR EXIGEANT
ET BIENVEILLANT

Devis 25110230.A03

Page 6/12

Désignation des ouvrages	Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	T V A
Œuvre. - Pannes de type profilés MULTIBEAM (profilés mince à froid - méthode CNC2M) dimensionnées en continuité écartement de pannes = 2.60m - L'ensemble des échantignoles, éclisses et liernes PROTECTION : <u>Galvanisation</u> Galvanisation à chaud de la charpente par immersion dans un bain riche en zinc. Epaisseurs conformes à la norme en vigueur EN1461. Des nuances de finition peuvent existées après ce traitement (différences de teintes, de brillance). Ces variations sont dues à la teneur en silicium des aciers. Cela ne remet pas en question ni la conformité ni la qualité de la galvanisation.	ENS	1,00	79 063,00	79 063,00	3

Suite ...



CONSTRUCTEUR EXIGEANT
ET BIENVEILLANT

GH CLISSON
Parc TABARI B.P. 69416
44194 CLISSON Cedex
Tél. : 02 40 54 35 55
infos@g-h.fr

Devis 25110230.A03

Page 7/12

Désignation des ouvrages		Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	TVA
2.1.2	<u>Fourniture et pose système d'intégration:</u> Fourniture et pose système d'intégration SOPRA en portrait ou équivalent - 951m².	ENS	1,00	19 000,00	19 000,00	3
2.1.3	<u>Pose des modules</u> pose modules - 462un - format 1762*1134 pose portrait (fourniture HL)	ENS	1,00	9 500,00	9 500,00	3
2.1.4	<u>Chéneau acier galvanisée</u> Chéneau en tôle pliée galvanisée épr. 15/10° Y compris naissances et trop plein	ML	90,00	95,00	8 550,00	3
2.1.5	<u>Fourniture et pose descentes des eaux pluviales Ø100 - ALU RAL standard</u> Notre offre ne comprend pas de protection de DEP 1 DEP / 2 Poteaux	ENS	6,00	350,00	2 100,00	3
2.1.6	<u>Zone translucide:</u>					
2.1.6.1	<u>Fourniture et pose panne zone translucide entraxe 1.00m</u>	ENS	1,00	11 000,00	11 000,00	3
2.1.6.2	<u>Couverture bac translucide polycarbonate - largeur env 2.80m</u> Bac polycarbonate nervuré cristal, profil type 3.333.39T - ep 10/10 translucide (100%) couverture entre ombrières	ML	114,00	183,00	20 862,00	3
2.1.6.3	<u>Faîtière double</u>	ML	57,00	25,00	1 425,00	3
TOTAL 2.1.6 Zone translucide:					33 287,00	3
TOTAL 2.1 SITE 01 - INTERMARCHE - PLAINTTEL (22) - 213kWc -					151 500,00	3
TOTAL 2 SOLUTION 2: polycarbonate au faitage					151 500,00	3

Suite ...



CONSTRUCTEUR EXIGEANT
ET BIENVEILLANT

GH CLISSON
Parc TABARI B.P. 69416
44194 CLISSON Cedex
Tél. : 02 40 54 35 55
infos@g-h.fr

Devis 25110230.A03

Page 8/12

Désignation des ouvrages		Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	T V A
3	<u>SOLUTION 3: panneau sans cellules</u>					
3.1	<u>SITE 01 - INTERMARCHE - PLAINTEL (22) - 213kWc - 3.50m</u> <u>LOT CHARPENTE METALLIQUE :</u> <u>CADRE REGLEMENTAIRE</u> -Règlement utilisé pour dimensionner le projet : EUROCODES / CNC2M - Flèche verticale maximum des éléments supports de couverture : <u>1/200</u> - Déplacements horizontaux maximum en tête de poteaux : <u>1/100</u> de la hauteur sous vent. - Zone de vent : <u>3</u> - Type de terrain : <u>IIIb</u> - Zone de neige : <u>A1</u> , altitude <200m					
3.1.1	<u>OMB 01à03 - Étude / fabrication / galvanisation / montage et assemblage.</u> <u>HYPOTHESES structurelle:</u> - Type de couverture : SI + photovoltaïque + divers - poids: 20kg/m ² (divers env 5kg/m ²) - Entraxe de panne : 2.60m - Porte à faux structure intégration : 0.90m - pied de poteau <u>ENCASTRE</u> - Stabilité au feu de la structure : aucune stabilité au feu prévue <u>DIMENSIONS:</u> - Largeur : voir page de garde - Longueur : voir page de garde - Hauteur sous traverse : 3.00m - Hauteur sous bracon : 2.00m - Pente des versants de toiture :6° - Dénivelé 0.40m <u>DESCRIPTION:</u> - Stabilité longitudinale du bâtiment assurée par une poutre au vent en cornière et buton - Stabilité verticale en croix - Traverse en IPE / HEA / double Upaf - Poteaux en IPE / HEA / PRS - Bracon en UPN / Tube - NOTA : les poteaux de portiques sont considérés <u>encasté</u> au sol par prescellements à -400 sur massif béton. - La fourniture des prescellements est à notre charge, la pose est au lot Gros					

Suite ...



CONSTRUCTEUR EXIGEANT
ET BIENVEILLANT

GH CLISSON
Parc TABARI B.P. 69416
44194 CLISSON Cedex
Tél. : 02 40 54 35 55
infos@g-h.fr

Devis 25110230.A03

Page 9/12

Désignation des ouvrages	Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	T V A
Œuvre. - Pannes de type profilés MULTIBEAM (profilés mince à froid - méthode CNC2M) dimensionnées en continuité écartement de pannes = 2.60m - L'ensemble des échantignoles, éclisses et liernes PROTECTION : <u>Galvanisation</u> Galvanisation à chaud de la charpente par immersion dans un bain riche en zinc. Epaisseurs conformes à la norme en vigueur EN1461. Des nuances de finition peuvent existées après ce traitement (différences de teintes, de brillance). Ces variations sont dues à la teneur en silicium des aciers. Cela ne remet pas en question ni la conformité ni la qualité de la galvanisation.	ENS	1,00	82 350,00	82 350,00	3

Suite ...



CONSTRUCTEUR EXIGEANT
ET BIENVEILLANT

GH CLISSON
Parc TABARI B.P. 69416
44194 CLISSON Cedex
Tél. : 02 40 54 35 55
infos@g-h.fr

Devis 25110230.A03

Page 10/12

Désignation des ouvrages		Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	TVA
3.1.2	<u>Fourniture et pose système d'intégration:</u> Fourniture et pose système d'intégration SOPRA en portrait ou équivalent - 1269m².	ENS	1,00	26 000,00	26 000,00	3
3.1.3	<u>Pose des modules</u> pose modules - 616un - format 1762*1134 pose portrait (fourniture HL)	ENS	1,00	13 000,00	13 000,00	3
3.1.4	<u>Chéneau acier galvanisée</u> Chéneau en tôle pliée galvanisée épr. 15/10° Y compris naissances et trop plein	ML	90,00	95,00	8 550,00	3
3.1.5	<u>Fourniture et pose descentes des eaux pluviales Ø100 - ALU RAL standard</u> Notre offre ne comprend pas de protection de DEP 1 DEP / 2 Poteaux	ENS	6,00	350,00	2 100,00	3
TOTAL 3.1 SITE 01 - INTERMARCHE - PLAINTEL (22) - 213kWc -					132 000,00	3
TOTAL 3 SOLUTION 3: panneau sans cellules					132 000,00	3
Notre offre ne comprend pas: - De calcul DEP suivant DTU 60.11 - Le capotage des chemins de câble - D'étanchéité - De signalétique - De stabilité au feu - Implantation géomètre - D'installation de chantier - de balisage - de benne - D'habillage de rive - Raccordement à la terre HL (charpente et SI guide 15712) - De support onduleur - De vérification sismique - D'étude béton - De transfert de propriété des panneaux - Le déplacement des barrières héras - Les protections de pied de poteaux - De prorata Notre offre comprend: - Acompte 30% à la commande - Contrat suivant NFP 03-001 - Une zone de travail de 3m (empierrement au minimum) en périphérie de l'ombrière - Une intervention en 1 phase max - Un dénivelé max 0.40 m (manque TOPO) - Optimisation des sections de charpente et panne en profilé mince - Une optimisation du nb de poteau entraxe max 10.00m						

Suite ...



CONSTRUCTEUR EXIGEANT
ET BIENVEILLANT

GH CLISSON
Parc TABARI B.P. 69416
44194 CLISSON Cedex
Tél. : 02 40 54 35 55
infos@g-h.fr

Devis 25110230.A03

Page 11/12

Désignation des ouvrages		Unité	Qté	Prix unitaire	Montant HT	TVA
n° Client	C1043981	Base HT		Taux	Montant TVA	Total
n° Devis	25110230	3	427 500,00	20.00% s/Encaissement	85 500,00	HT 427 500,00 €
Version	A03					TVA 85 500,00 €
Montant	513 000,00 €					TTC 513 000,00 €
REFERENCE A RAPPELER						

Offre valable 15 jours

Conditions de règlement : Virement à 30 jours fin de mois

Nous souhaitons vous sensibiliser et vous inviter à la vigilance du fait de la multiplication des escroqueries par usurpation d'identité, consistant à contacter une personne ou une société cliente en l'informant d'un changement des coordonnées bancaires de son fournisseur et vous rappeler que nous ne vous contacterons jamais par téléphone ou par courriel afin de vous demander de réaliser un paiement sur un nouveau compte bancaire.

Seules les coordonnées bancaires, remises en mains propres par votre correspondant clairement identifié lors de la conclusion du contrat, sont valables.

Si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter l'Agence concernée, dont les coordonnées figurent sur notre site internet

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1- OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente (ci-après « les CGV ») ont pour objet de régir les relations commerciales entre le client (ci-après « le Client ») d'une part, et la société GH SAS (ci-après « GH ») d'autre part, et s'appliquent à toutes les affaires traitées entre le Client et GH, sauf accord spécifique préalable à la commande, convenu par écrit entre le Client et GH.

En conséquence, la passation d'une commande par le Client emporte son adhésion ferme et définitive, et sans aucune réserve aux présentes CGV, qui constituent le socle unique de la négociation commerciale, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur ses propres documents et ceux de GH, et sauf conditions particulières librement négociées entre le Client et GH et consenties par écrit entre les Parties.

Les CGV sont révisables à tout moment, et toute nouvelle version prendra effet à la date de publication des CGV amendées, figurant en haut-de-page des présentes CGV.

2 - COMMANDES

2.1 Passation de Commande

La commande sera définitive et irrévocable une fois le devis de GH confirmé par écrit par le Client, et sous réserve de la conduite des études de faisabilité du projet.

Toute modification de commande, pour être prise en compte, devra être passée, par écrit ou communiquée par, courrier électronique à GH, et fera l'objet d'une acceptation écrite de GH, fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le projet sera réalisé. Etant entendu que GH se réserve le droit de refuser un projet présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit ou formulé de mauvaise foi.

2.2 Préalables de faisabilité

Sous réserve des informations transmises par le Client, GH réalisera les études de faisabilité, incluant notamment les études techniques nécessaires à la réalisation du projet.

Le Client tiendra à la disposition de GH toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l'objet du présent contrat et se doit notamment d'informer GH de toute particularité découlant de son activité et/ou de l'environnement où seront réalisés les travaux devant être prise en compte. Le cas contraire, GH ne pourra être tenue responsable des éventuels : erreurs, manquements, retards, résultant de l'observation du Client aux engagements susvisés. En cas d'erreur manifeste dans le cadre de l'élaboration de son offre, et sur présentation de justificatifs, GH se réserve la possibilité d'y apporter des corrections.

De convention expresse entre les Parties, toute information/document quel qu'en soit son support, que GH transmettra au Client sont confidentiels et demeureront la pleine propriété de GH. En conséquence, le Client s'interdira d'en effectuer une quelconque diffusion, reproduction, ou utilisation sans l'accord préalable, exprès, et écrit de GH, et en cas d'accord, s'engage à n'en faire usage que dans les strictes limites de la destination convenue.

3 - PRESTATIONS

3.1 Exécution des prestations

Les Prestations confiées à GH (ci-après « Les Prestations ») pourront, à la discrétion de GH être réalisées soit par GH ou soit par tout sous-traitant de son choix. A cet effet, le Client autorise d'ores et déjà GH à sous-traiter tout ou partie de ses Prestations.

Le délai d'exécution des Prestations prévu dans la documentation (devis...) est purement informatif et indicatif, et ne pourra valablement commencer à courir qu'à compter du parfait accomplissement des engagements convenus entre les Parties notamment listés dans le cahier des charges et nécessaires à l'intervention de GH, incluant sans y limiter le respect des conditions et modalités d'approvisionnement, de transport, des interventions des autres corps d'état en temps voulu, de la réalisation de travaux supplémentaires, de la mise à disposition des locaux à aménager à la date et au niveau d'avancement convenus entre les Parties, de l'accomplissement des obligations du Client, sous réserve de la survenance d'un cas d'imprévision ou de force majeure.

A ce titre, le délai d'exécution des Prestations prévu dans la documentation (devis...) ne peut engager la responsabilité de GH et ne peut par conséquent donner lieu à aucun dommage-intérêt, pénalité, ni retenue, ni encore justifier l'annulation ou la résolution de la commande.

3.2 Hygiène, Sécurité et Environnement

Le Client s'engage à transmettre à GH, avant démarrage des travaux, toute la documentation légale et réglementaire en matière d'Hygiène, Sécurité et Environnement.

Le Client s'engage également à équiper le chantier d'une base vie : incluant notamment un branchement d'eau potable, une arrivée de courant et de la rendre conforme aux exigences légales et réglementaires en matière d'hygiène et sécurité afin d'assurer des conditions de travail à l'ensemble des collaborateurs, préposés et sous-traitants de GH, conformes à la réglementation applicable en la matière.

Sauf stipulations expresses contraires, le Client a à sa charge les contrôles afférents à la détection de matériaux dangereux (i.e. amiante, plomb...) pouvant être présents sur le chantier. A ce titre, il veillera à la conduite de ces contrôles avant tout démarrage de chantier, et assumera toute conséquence y afférente. En cas de présence de matériaux dangereux, le Client conduira préalablement tout plan de prévention nécessaire, et veillera à informer immédiatement, par écrit, GH afin que cette dernière puisse assurer la sécurité de ses collaborateurs, préposés et/ou sous-traitants.

En tous les cas, en cas de défaillance du Client dans la conduite des obligations visées au présent article, GH se réserve le droit de facturer au Client toutes installations complémentaires nécessaires à la bonne exécution de ses propres obligations. Le cas contraire, et notamment en cas de refus du Client de prendre à sa charge lesdits coûts additionnels, GH pourra suspendre l'exécution de ses Prestations jusqu'à remédiation voire résilier de plein droit le présent contrat. En cas de résiliation du contrat, GH pourra en outre, obtenir réparation et l'octroi d'indemnité pour le préjudice subi.

3.3 Garanties de l'entreprise

Le paiement des Prestations devra être garanti par le Client, selon les règles en vigueur, auprès d'un établissement bancaire notoirement solvable. Toutefois, GH se réserve le droit de demander ces garanties au Client dès le premier euro engagé. Toute réalisation de travaux sans avoir obtenu une garantie au préalable ne vaudra pas renonciation au droit de GH de la solliciter ultérieurement.

3.4 Prestations supplémentaires, urgentes ou imprévisibles

Toutes Prestations non prévues dans la commande validée par les Parties, et non justifiées par un caractère urgent, seront considérées comme supplémentaires et nécessiteront la signature d'un avenant par le Client avant leur exécution. Toute Prestation supplémentaire entraînera automatiquement l'application de plein droit d'un prolongement du délai d'exécution, dont GH estimera la durée nécessaire.

Toutes Prestations dites urgentes, pourront être considérées comme supplémentaires selon la nature, et les caractéristiques desdites Prestations. Toutefois, GH sera habilitée à prendre toutes dispositions conservatoires nécessaires, sous réserve d'en informer le Client, par tout moyen, dans les meilleurs délais. Ces Prestations feront l'objet d'une facturation complémentaire.

3.5 Réception des Prestations

La réception des Prestations réalisées a lieu dès leur achèvement à la demande de la partie la plus diligente. Les motifs de refus de procéder à la réunion de réception doivent être précisés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours ouvrés suivant la demande de GH.

Les motifs de refus de la réception des Prestations doivent être indiqués sur le procès-verbal de refus. Le non-respect de ces conditions entraîne la réception des Prestations à la date demandée par GH, sans réserve. Si la réception doit intervenir judiciairement, les frais correspondants sont pris en charge par le Client.

Le paiement des Prestations et l'occupation des lieux par le Client emporteront réception tacite et non équivoque des Prestations sans que le Client ne puisse le contester.

4 - PRIX

4.1 Les prix convenus entre les Parties lors de la passation de Commande sont libellés en euros, calculés hors taxes. Si le cadre législatif ou réglementaire prévoit l'application de la TVA sur les Prestations, la TVA sera prise en charge exclusivement par le Client. En cas de hausse des coûts des matières premières, le Client s'engage expressément à prendre en charge tout coût/frais supplémentaire y afférent. Dans le cas de modifications des charges imposées par voie législative ou réglementaire, les incidences de ces variations dans les déboursés de GH qui ne seraient pas prises en compte par la formule d'actualisation ou de révision des prix, seront prises en compte lors de la facturation.

4.2 Loi AGECC

La part du coût unitaire que GH supporte pour la gestion des déchets Produits et Matériaux de la Construction et du Bâtiment (ci-après « PMC »), tel que facturé par l'éco-organisme VALOBAT (ci-après « l'Eco-organisme ») auquel GH est adhérente, sous le numéro FR341123_04NYHP, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit, sans possibilité de rétention, selon le barème applicable et ce, conformément au contrat d'adhésion conclu par GH avec l'Eco-organisme.

La part de l'écocontribution est incluse aux prix unitaires de vente en vigueur, et indiquée sur nos devis et factures sur le prix total et ne peut rentrer dans l'assiette d'aucun instrument promotionnel, quel qu'il soit : BFA, PQFA, BFO, coopération commerciale et marketing etc.

5- PAIEMENTS

5.1 Pour toute commande, et/ou Prestations complémentaires commandées au cours de l'exécution des Prestations, un acompte de 30% minimum du montant hors taxes de l'offre sera exigé et devra être réglé dans les 30 jours suivant la passation de la commande, et dans tous les cas, avant le début de réalisation des Prestations.

De convention expresse entre les Parties, le défaut de paiement, même partiel des factures ou des situations à l'échéance fixée entraînera :

- L'exigibilité immédiate de toute autre facture, et plus généralement toutes sommes dues par le Client à quelque titre que ce soit,
- L'exigibilité de plein droit, d'une pénalité de retard calculée à compter du lendemain de l'échéance au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de 10 points,

- L'exigibilité de plein droit d'une indemnité pour frais de recouvrement dont le montant ne pourra en aucun cas être inférieur à quarante (40) euros. GH pourra cependant demander au Client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassent ce montant.

- Toutes interventions contentieuses visant au recouvrement d'une créance, donneront lieu de plein droit au remboursement des frais engagés et l'application à ce titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 15 % des sommes impayées avec un minimum de 200 € outre les pénalités ci-dessus.

5.2 Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

5.3 Le non-paiement d'une facture à son échéance peut entraîner au gré de GH, suspension des livraisons, résiliation des commandes et marchés en cours, dans un délai de 7 jours, après présentation de la mise en demeure préalable au client restée infructueuse.

5.4 Les subventions, crédits ou indemnités demandés par le Client pour la réalisation des travaux ne sont pas opposables à GH et ne conditionnent pas le règlement de ces Prestations. Tout commanditaire reste in solidum responsable des obligations de paiement.

5.5 Les réclamations éventuelles émises par le Client par écrit dans un délai raisonnable ne dispensent pas ce dernier du paiement intégral des factures.

6 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

6.1 GH conserve la propriété des produits jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et accessoire.

6.2 Toutefois, le Client assumera la charge des risques au plus tard au jour de l'achèvement des Prestations de GH.

7- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REFERENCEMENT

Toute utilisation de l'identité visuelle de GH (c'est-à-dire logo, dessin, image, etc) quelle qu'en soit sa taille et son support, dans le cadre d'accords commerciaux, d'opérations de promotion ou de publicité, est strictement subordonnée à son accord, préalable, exprès et écrit.

8- ANTI-CORRUPTION

De convention expresse, le Client confirme qu'il n'est engagé dans aucune activité ou n'a commis aucun acte ou ne s'est comporté d'une quelconque manière susceptible d'enfreindre toute loi ou réglementation en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, le terrorisme, en vigueur dans toute juridiction compétente.

A cet effet, le Client confirme avoir pris, adopté, et maintenir toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre efficace de procédures de lutte contre la corruption, et ce afin de prévenir toute violation de ces lois et réglementations, notamment en engageant ses meilleurs efforts pour s'assurer qu'aucun de ses dirigeants, administrateurs ou salariés directement engagés dans la relation commerciale avec GH, n'est une personne sous sanction.

9- DONNEES PERSONNELLES

Les données personnelles recueillies auprès du Client dans le cadre de la réalisation des Prestations, feront l'objet d'un traitement informatique réalisé par GH.

A ce titre, GH s'engage à respecter les obligations légales et réglementaires actuellement en vigueur, dont notamment le Règlement Européen 2016/679 (ci-après « RGPD ») afin d'assurer la protection et la sécurité des données personnelles qui lui seraient transmises dans le cadre des Prestations.

Conformément à la réglementation applicable, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse postale du siège de GH ou à l'email suivant : DataProtection@GH.com

10-FORCE MAJEURE

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil ou d'aléas sanitaires ou climatiques exceptionnels indépendants de la volonté des Parties. (i.e. catastrophes naturelles).

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de 45 jours, les présentes seront purement et simplement résolues.

La résolution de plein droit pour force majeure, ne pourra avoir lieu que 45 jours après l'envoi la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

11-REGLEMENT DES LITIGES

11.1 La responsabilité de GH est limitée à la reprise de ses Prestations et au remplacement de ses produits dont la défectuosité a été constatée, dans la limite des prescriptions figurant dans la commande et de l'état des connaissances techniques et scientifiques au jour de la mise en circulation des produits, à l'exclusion de toute autre indemnité. De même, le Client convient que, quels que soient les fondements de sa réclamation, et la procédure suivie pour la mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle de GH à raison de l'exécution de ses Prestations, sera limitée à un montant n'excédant pas la somme totale effectivement payée par le Client, pour les services ou tâches fournis par GH. En tout état de cause, aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne saurait être imputée à GH du fait de ses Prestations.

11.2 Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, GH propose un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : MÉDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT / MED CONSO DEV. En cas de litige, le Client peut déposer sa réclamation sur le site : www.medconsodev.eu ou par voie postale en écrivant à MÉDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT - C/O Centre d'Affaires Stéphanois SAS - IMMEUBLE L'HORIZON - ESPLANADE DE FRANCE - 3, RUE J. CONSTANT MILLERET - 42000 SAINT-ÉTIENNE.

11.3 GH ne saurait être tenu responsable pour tout dommage indirect subi par le Client dans le cadre de la réalisation de sa Prestation. A ce titre, le Client ne pourra émettre aucune demande ou réclamation contre GH sur ce fondement.

11.4 Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. À défaut de solution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal du lieu d'exécution de la commande s'il est sis sur le territoire français, à défaut le Tribunal de Paris sera compétent.



CONSTRUCTEUR EXIGEANT
ET BIENVEILLANT